Informationsblatt:

Strafgesetzbuch (StGB)

Das Strafgesetzbuch ist eine Zusammenfassung strafrechtlicher Vorschriften in einem Gesetzbuch. Es soll Personen davon abhalten, etwas Verbotenes zu tun. Die wichtigsten Strafvorschriften und Strafandrohungen für kriminelle Taten sind hier aufgeschrieben. Im Falle einer Straftat steht im Strafgesetzbuch niedergeschrieben, wie hoch die Strafe ausfallen wird. Seit mehr als 130 Jahren gibt es das Strafgesetzbuch in Deutschland. Es wurde im Laufe der Zeit oft verändert, da viele neue Straftaten hinzukamen, die es vorher nicht gab. Gerade im Zeitalter des Computers und anderer Medien sind neue kriminelle Handlungen möglich geworden.

Strafgesetzbuch (StGB) besteht aus 2 Teilen	
Allgemeiner Teil Paragraph §§ 1-79 Enthält die Lehre vom Verbrechen und dessen Rechtsfolgen, und allg. Vorschriften zur Beurteilung der Straftat Beispiele: Versuch einer Straftat, Teilnahme an einer Straftat, Fahrlässigkeit	Besonderer Teil Paragraph §§ 80-358 Enthält die einzelnen Straftatbestände, geordnet nach geschützten Rechtsinteressen (Rechtsgütern) Beispiele: Mord, Totschlag, Brandstiftung, Diebstahl, Betrug, Erpressung

Wettbewerbsrecht

Das Wettbewerbsrecht dient der Regulierung des Wettbewerbs zwischen den Marktteilnehmern, um den freien und fairen Leistungswettbewerb zu gewährleisten. Es regelt die Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen und sorgt für fairen Wettbewerb als Fundament unserer Wirtschaftsordnung. Es gliedert sich in zwei Teilen, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Kartellrecht.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)	Kartellrecht
Das UWG regelt das Marktverhalten der einzelnen Unternehmen gegenüber Mitbewerbern, Verbrauchern und sonstigen Marktteilnehmern. Damit der Wettkampf gerecht abläuft, gibt es bestimmte Regeln. Diese Regeln sollen sicherstellen, dass sich alle Marktteilnehmer fair verhalten. Beispiele: -Aggressive Verkaufsmethoden -Nachahmung -Verleiten zum Vertragsbruch -Irreführende und unwahrere Angaben auf der Ware -Anschwärzen von Mitbewerbern	Das Kartellrecht soll Monopole verhindern und volkswirtschaftliche Stabilität schaffen. Das Schutzgut des Kartellrechts ist der freie Wettbewerb. Ziel ist es die Funktionsfähigkeit des freien Wettbewerbs durch Beschränkungen der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit der Marktteilnehmer zu sichern, indem wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen verboten werden. Beispiele: -Preisabsprache zwischen Unternehmen -Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung -Zusammenschlusskontrolle zwischen Unternehmen

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

Datenschutz

Datenschutz, also der Schutz personenbezogener Daten, sichert das Grundrecht von natürlichen Personen auf informationelle Selbstbestimmung. Natürliche Personen haben die Freiheit selbst zu bestimmen, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Durch den Datenschutz werden nicht die Daten selbst geschützt, sondern die Freiheit des Menschen, selbst zu bestimmen, wie mit seinen Daten umgegangen wird und wer welche Informationen erhalten darf. Gesetze zum Datenschutz regeln die Erhebung, Verwendung, Speicherung und die Weitergabe von personenbezogenen Daten. Die Regelungen basieren auf dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.

Vom Datenschutz umfasst, sind alle Informationen die sich direkt oder indirekt auf eine natürliche Person beziehen
-Name und Identifikationsmerkmale (Geburtstag, Namenszusätze, Ausweisnummer) -Kontaktdaten (Postanschrift, E-Mail, Telefonnummer usw.) -körperliche Merkmale (Größe, Gewicht, Haarfarbe usw.) -geistige Zustände (Einstellungen, Überzeugungen, Geschäftsfähigkeit) -Beziehungen -weitere Daten (Standort-, Nutzungsdaten, beruflicher Werdegang, Bankverbindung usw.)

Jugendmedienschutz

Kinder und Jugendliche können durch den Kontakt mit einigen Themen stark in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Die Medienkompetenz der Heranwachsenden in jungen Jahren ist gegenüber Erwachsenen begrenzter. Auf Grund dessen, sorgen verschiedene Jugendschutz Institutionen dafür, dass Heranwachsende so gut wie möglich geschützt sind.

Der Jugendmedienschutz regelt den Schutz von Kindern und Jugendlichen, vor schädlichen Einflüssen durch Medien.

Maßnahmen:
-Zeitgrenzen für Sendungen die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind -Jugendgefährdende Inhalte wie z.B. Pornografie, dürfen nicht verbreitet werden -Ausnahmen für geschlossene Benutzergruppen wie z.B. Erwachsene -absolutes Verbreitungsverbot gilt für Inhalte, die Hass gegen Menschengruppen aufstacheln, Menschenwürde verletzen oder Kinderpornografie zeigen

Antidiskriminierungsregeln

Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

Aufgabenblatt:

Strafgesetzbuch

1. Wozu dient das Strafgesetzbuch?
2. Aus wie vielen Teilen besteht das StGB und benennen Sie diese.

Wettbewerbsrecht

1.Lockvogelwerbung	A. ...handelt es sich dann, wenn bei einer Werbemaßnahme missverständliche, täuschende oder falsche Angaben über die Beschaffenheit, die Herkunft, den Preis von Waren / Leistungen oder über den Anlass oder den Zweck des Verkaufs gemacht werden.
2.Alleinstellungswerbung	B. Werbung, in der ein Produkt /ein Unternehmen mit der Behauptung beworben wird, eine Spitzenstellung am Markt einzunehmen, z.B. durch Aussagen wie „Der größte...", "Der beste...", "Führendes Unternehmen im Bereich...", "Die Nr. 1", „Simply the Best" usw..
3.Irreführende Werbung	C. ... liegt dann vor, wenn die als besonders günstig angepriesene Ware nicht oder nur in unzureichender Menge zur Verfügung steht oder wenn diese so angekündigt wird, dass beim Konsumenten der Eindruck entsteht, dass diese Preiskalkulation beispielhaft für das Gesamtsortiment ist.

Datenschutz

Welche der Aufgaben treffen zu?

1. Was sind „personenbezogene Daten"?

A) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer juristischer und natürlicher Personen
B) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren juristischen Person
C) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
D) Angaben über eine Person, wie z.B. Name, Blutgruppe, Bankdaten etc.

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

2. Welche Aussage/n zum „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ ist/sind korrekt?

A) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung besagt, dass jeder Mensch sich aus frei verfügbaren Quellen informieren kann
B) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist in §8 GG festgehalten
C) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung besagt, dass jede Person selbst entscheiden kann, welche Informationen und Daten er in welchem Umfang von sich preisgibt
D) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben nicht die Mitarbeiter von Behörden oder Streitkräften

3. Welche der folgenden Daten wird vom BDSG und DSGVO geschützt?

A) Daten aller natürlichen Personen
B) Daten aller juristischen Personen
C) Daten aller öffentlichen Stellen
D) Daten aller nicht-öffentlichen Stellen

Jugendmedienschutz

1. Vor was soll der Jugendmedienschutz schützen und nennen Sie Beispiele?
2. Nennen Sie zwei Maßnahmen des Jugendmedienschutzes!

Antidiskriminierungsregeln

Bewerten Sie folgende Fallbeispiele, ob diese zulässig sind!

1. Fallbeispiel 1:
Wir benötigen eine Empfangsdame für unseren Unternehmenssitz in Berlin. Da hier viele Kunden empfangen werden, ist das Erscheinungsbild sehr wichtig. Wir haben genaue Vorstellungen, die Sie unbedingt berücksichtigen müssen. Die Mitarbeiterin sollte zwischen 20 und 34 Jahre alt, sowie blond sein und eine repräsentative Figur haben.

2. Fallbeispiel 2:
Ein Mitarbeiter tritt an eine Kollegin mit den Worten heran: „Na, Süße, wie wäre es denn mit uns? Stell dich nicht so an!“ Und als sie seine Annäherungen zurückweist, sagt er: „Du hältst dich wohl für was Besseres. Kein Wunder, dass du keine Männer abkriegst.“

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

Lösungsblatt:

Strafsetzbuch

1.Es soll Personen davon abhalten, Verbotenes zu tun.
2. Das StGB besteht aus zwei Teilen, dem Allgemeinen und dem Besonderen Teil.

Wettbewerbsrecht

1- C
2- B
3- A

Datenschutz
1. C, D
2. C
3. A

Jugendmedienschutz

1. Der Jugendmedienschutz soll Heranwachsenden vor schädlichen medialen Einflüssen schützen!
Beispiele: Filme mit Altersbegrenzung, Pornos
2. Lösungsansatz: 1- nicht altersgerechte Spiele sperren 2- nicht altersgerechte Filme werden via PIN gesperrt oder erst zu bestimmten Uhrzeiten gezeigt

Antidiskriminierungsregeln

Fall 1:
Lösungsansatz:
- unmittelbare Benachteiligung
-> durch die Stellenanzeige werden bestimmte Personengruppen benachteiligt
- Grund für die Benachteiligung
-> Alter, Rasse oder ethnische Herkunft
-> Mitarbeiterin soll unter 34 sein und ein festdefiniertes Erscheinungsbild haben
- Benachteiligung hat keine Rechtfertigung

Fall 2:

Lösungsansatz:
Der Kollege verhält sich unzulässig, es liegt eine sexuelle Belästigung vor.

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

Vorschlag für die frei gestaltete Infodatei:

Powerpoint

Quellen:
1. https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161659/strafgesetzbuch-stgb
2. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wettbewerbsrecht/wettbewerbsrecht
3. https://sevdesk.de/lexikon/unlauterer-wettbewerb
4. https://www.juraforum.de/lexikon/kartellrecht
5. https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/personenbezogene-daten/#:~:text=Definition%20nach%20DSGVO,ist%20gesetzlich%20definiert%20in%20Art.&text=1%20EU%2DDatenschutz%2DGrundverordnung%20(,oder%20identifizierbare%20nat%C3%BCrliche%20Person%20beziehen%E2%80%9C.
6. https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/
7. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile